PROYECTO DE LEY

Ley de presupuesto protegido para el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y los sitios de memoria

Da carácter permanente a la protección que la ley «Ley de adecuación del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2028» fija para 2028: piso presupuestario, exclusión de las reestructuraciones del art. 37 de la Ley 24.156 y cuota trimestral mínima para el BNDG, la CONADI y los sitios de memoria, con su personal. Prohíbe vender, subastar o desafectar los predios señalizados como sitios de memoria.

Propuesta 95: Nunca Más: siguen los juicios y la búsqueda de nietos
Cuándo: Fase I · año 1 (para regir desde el Presupuesto 2029)
Trámite: Mayoría simple; conviene Diputados como cámara de origen porque fija reglas presupuestarias.

FUNDAMENTOS

La búsqueda de las personas apropiadas durante la última dictadura, la identificación de restos y la preservación de los lugares donde funcionaron centros clandestinos son tareas que el Estado argentino sostiene desde 1983 como política de Estado. Dependen de instituciones pequeñas cuyo trabajo no puede interrumpirse: el Banco Nacional de Datos Genéticos, creado por la Ley N° 26.548; la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, de la Ley N° 25.457; y los sitios de memoria declarados por la Ley N° 26.691. La ley de adecuación del Presupuesto 2028 declaró protegidas sus partidas para ese ejercicio. Este proyecto da permanencia a esa protección: sus créditos no pueden reducirse por reestructuraciones administrativas, su ejecución trimestral queda asegurada, el personal de los sitios no puede disminuirse por decisión de la Administración y el proyecto de presupuesto de cada año no puede proponerles un crédito inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. Además, prohíbe vender, subastar o desafectar los inmuebles señalizados como sitios de memoria. El proyecto no crea fondos ni autoriza gastos nuevos: protege créditos que ya existen.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley protege en forma permanente el presupuesto y el personal del Banco Nacional de Datos Genéticos (Ley N° 26.548), de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Ley N° 25.457) y de los sitios de memoria declarados conforme a la Ley N° 26.691, y prohíbe la enajenación de los inmuebles señalizados como sitios de memoria.

Capítulo II – Presupuesto protegido

ARTÍCULO 2°.- Partidas protegidas. Son partidas protegidas los créditos presupuestarios asignados a: a) el Banco Nacional de Datos Genéticos; b) la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad; c) la preservación, el mantenimiento, la señalización y el personal de los sitios de memoria de la Ley N° 26.691 a cargo del Estado nacional. Cada ley de presupuesto las identifica en una planilla anexa.

ARTÍCULO 3°.- Piso en el proyecto de presupuesto. El proyecto de ley de presupuesto que el Poder Ejecutivo nacional remita al Congreso no puede asignar a las partidas protegidas un crédito inferior al del ejercicio anterior, ajustado por la variación prevista del índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos que el mismo proyecto utilice.

ARTÍCULO 4°.- Exclusión de reestructuraciones. Incorpórase como último párrafo del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 el siguiente: «Las reestructuraciones presupuestarias previstas en este artículo no pueden disminuir los créditos de las partidas protegidas de la ley de presupuesto protegido para el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y los sitios de memoria.»

ARTÍCULO 5°.- Ejecución. La cuota de compromiso y de devengado de las partidas protegidas no puede ser inferior, en cada trimestre, a la cuarta parte de su crédito anual, salvo que el organismo solicite una distribución distinta.

ARTÍCULO 6°.- Personal de los sitios de memoria. La dotación de personal afectada a los sitios de memoria a cargo del Estado nacional no puede reducirse por decisión administrativa. Las vacantes que se produzcan se cubren conforme al régimen de empleo público aplicable.

ARTÍCULO 7°.- Banco Nacional de Datos Genéticos. Incorpórase como artículo 27 bis de la Ley N° 26.548 el siguiente: «ARTÍCULO 27 bis.- Las partidas del Banco Nacional de Datos Genéticos son partidas protegidas en los términos de la ley de presupuesto protegido para el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y los sitios de memoria.»

Capítulo III – Sitios de memoria

ARTÍCULO 8°.- Prohibición de enajenar. Incorpórase como artículo 2° bis de la Ley N° 26.691 el siguiente: «ARTÍCULO 2° bis.- Los inmuebles del Estado nacional señalizados como sitios de memoria no pueden ser vendidos, subastados, permutados, dados en pago ni desafectados de su destino, ni incluirse en listas o programas de venta de inmuebles estatales. Los actos que lo contravengan son nulos de nulidad absoluta. La autoridad de aplicación lleva un registro público de los inmuebles señalizados.»

ARTÍCULO 9°.- Bienes del Estado. El organismo a cargo de la administración de los bienes inmuebles del Estado nacional verifica, antes de incluir un inmueble en cualquier procedimiento de venta, subasta o desafectación, que no se encuentre señalizado como sitio de memoria, con constancia de la autoridad de aplicación de la Ley N° 26.691. El Poder Ejecutivo nacional adecua a esta ley las normas reglamentarias sobre venta de inmuebles estatales dentro de los sesenta (60) días de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 10°.- Provincias y municipios. Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a dictar normas equivalentes para los sitios de memoria ubicados en inmuebles de su dominio.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Financiamiento. La presente ley no autoriza gastos nuevos ni crea fondos. Las partidas protegidas se atienden con los créditos que les asigna el presupuesto vigente; el piso del artículo 3° rige desde el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio 2029.

ARTÍCULO 12°.- Alcance. La protección de esta ley no impide que el Congreso de la Nación, al sancionar cada ley de presupuesto, fije créditos distintos; en ese caso, la ley debe hacerlo en forma expresa respecto de cada partida protegida.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.